

न्याय_परिषद_ऐन_२०७३

English title: Judicial Council Act, 2016

न्याय परिषद ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । ०५ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७३ को ऐन नं. ८ । न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : न्यायाधीशको नयुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य वषियमा सफारिस गर्ने वा परामर्श दिने सम्बन्धमा न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “न्याय परिषद ऐन, २०७३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखा प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले न्याय परिषदको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) “जाँचबुझ समिति” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको जाँचबुझ समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “न्याय परिषद” भन्नाले संवधानको धारा १५३ बमोजिमको न्याय परिषद सम्झनु पर्छ । (च) “न्यायाधीश” भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले न्याय परिषदको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्याय परिषदको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ज) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । ३. अभिलेख तयार गर्ने : (१) न्याय परिषदले संवधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नयुक्ति हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद लगायतका अन्य उपयुक्त संस्था समेतबाट संवधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नयुक्ति हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने विवरणका अतिरिक्त न्याय परिषदले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी संवधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नयुक्ति हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगाडि कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरेका संवधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नयुक्ति हुन सक्ने व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको अभिलेख न्याय परिषदको सचिवको जमिामा रहनेछ । (५) यस दफा बमोजिमको अभिलेख गोप्य रहनेछ र न्याय परिषदको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गरिने छैन । (६) यस दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४. नयुक्तिको लागि सफारिस गर्ने अवधि: (१) न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रक्ति हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नयुक्तिको लागि सफारिस गर्नेछ ।

(२) उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रक्ति हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रक्ति भएको मतिले एक महिनाभित्र नयुक्तिको लागि सफारिस गर्नेछ । (३) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रक्ति हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रक्ति भएको मतिले तीन महिनाभित्र नयुक्तिको लागि सफारिस गर्नेछ । ५. नयुक्तिको लागि सफारिसका आधार: (१) न्याय परिषदले संवधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम देहायका आधारमा कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीशको पदमा नयुक्तिको लागि सफारिस गर्नेछ:- । (क) संवधान र यस ऐन बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नयुक्ति हुन योग्यता पुगेको, । (ख) वरिष्ठता, अनुभव, वषियवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नयुक्ति गर्न उपयुक्त भएको, । (ग) दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश भएको, । (घ) संवधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम नयुक्ति हुने जिल्ला न्यायाधीशको हकमा न्याय सेवा आयोगले सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम सफारिस गरेको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश नभएको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नयुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको वा कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्तिलाई न्याय सेवाको अधिकृतलाई सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नयुक्तिको लागि सफारिस गर्दा उपदफा (१) मा लेखिएका आधारका अतिरिक्त न्याय परिषदले देहायका कुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतले मातहतका अदालतको आवधिक वा आकस्मिक निरीक्षण गरी पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नयुक्तिको लागि सफारिस गर्न खोजिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुराहरू । (ख) सम्बन्धित व्यक्तिको जेष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, । (ग) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको बहालवाला न्यायाधीश वा कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको

व्यक्तिभएमा नजिले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र फैसला गरेको मुद्दाको अनुपातमा माथिल्लो अदालतमा अन्तमि नरिणय हुँदा सदर वा आंशिक वा पूरै बदर भएको वविरण । तर न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतरिक्त् न्यायाधीश भई काम गरसिकेको व्यक्तिको हकमा वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात कायम गर्दा नजिले न्यायाधीशको रूपमा काम गर्दाको अवधमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।

(४) न्याय परिषदले कुनै कानून व्यवसायी वा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपदफा (१) मा लेखिएको कुराको अतरिक्त् व्यावसायिक नरिन्तरता तथा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन र नजिको अघिल्लो सेवा सम्बन्धी कुनै वविरण भए सो समेतलाई वचार गर्नु पर्नेछ । (५) न्याय परिषदले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि निरीक्षण प्रतविदन, कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रतविदन वा मूल्याङ्कन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य वविरण सम्बन्धित अदालत वा कार्यालयबाट झिकाई हेर्न सक्नेछ । ६. संसदीय सुनुवाइको लागि लेखी पठाउने : (१) न्याय परिषदले कुनै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा न्याय परिषदको सचविले संवधानको धारा २९२ बमोजमि हुने संसदीय सुनुवाइको लागि त्यस्तो सिफारिस केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचविलयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संसदीय सुनुवाइको लागि पठाइएकामा संसदीय सुनुवाइ भई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचविलयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य ठहरिएको भनी लेखी आएको वा त्यस्तो सुनुवाइ सम्बन्धी नरिणय हुन नसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजमि नियुक्तिको लागि बाधा नपर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई न्याय परिषदको सचविले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७. न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन नसक्ने: देहायको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन:- । (क) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचवखिन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वविरण वा ओसार प्रसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ख) व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरे वापत सम्बन्धित नकियाबाट सजाय पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको, । (ग) भवषियमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको नमित्तित अयोग्य ठहरि गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी वभागीय सजाय पाएको, । (घ) सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी कानून बमोजमि नसहित पाएकोमा त्यस्तो नसहित पाएको एक वर्ष पूरा नभएको वा बहुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अवधि पूरा नभएको, । (ङ) संवधानको धारा २९१ बमोजमि अयोग्य भएको, । (च) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि नलिम्बनमा रहेको, । (छ) दफा १४ बमोजमि सचेत गराइएको मतिलि दुई वर्ष पूरा नभएको, । (ज) प्रचलित कानून बमोजमि कालो सूचीमा परेको, । (झ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, । (ञ) दामासाहीमा परेको, वा । (ट) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।

८. जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले जिल्ला अदालतमा रक्त् न्यायाधीशको पद संवधानको धारा १४९ को उपधारा (२) बमोजमि पूर्तगर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पदपूर्तिको लागि न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीशको तत्काल रक्त् पद र प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र रक्त् हुन आउने पद समेत यकनि गरी संवधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमिको पदपूर्तिको प्रतशित नरिधारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतशित नरिधारण भएपछि संवधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमि पदपूर्तगिरि जिल्ला न्यायाधीशको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरी सिफारिस गर्न न्याय परिषदले न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ । (४) न्याय परिषदले प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्त भित्र यस दफा बमोजमि जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तगर्ने समयतालिका बनाउनु पर्नेछ । ९. उम्मेदवार हुन नसक्ने: दफा ७ बमोजमि न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यक्ति संवधानको धारा १४९ को उपधारा (२) बमोजमि जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तगर्दा लडिने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । १०. कार्यक्षमताको अभाव : देहायको अवस्थामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिन्छ:- । (क) उचित कारण बनि कानूनद्वारा नरिधारित अवधभित्र मुद्दाको कारबाही र कनिरा नगरेमा, । (ख) मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा नरिणय एकै पटक नगरी वा कानून बमोजमि मुलतबी राखनु नपर्ने मुद्दा मुलतबी राखी वा मुलतबी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानून प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा, । (ग) मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा स्वभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा, । (घ) मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा असान्दर्भिक कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरी कारबाही र कनिरा गरेमा, । (ङ) एकै कसिमिको कानूनी प्रश्न रहेको भनि भनि मुद्दामा भनि भनि राय कायम गरी कारबाही वा नरिणय गरेमा, । तर कुनै मुद्दामा पहिले व्यक्ति गरेको राय तुरुटिपूर्ण रहेको ठानी आधार र कारण खुलाई रायमा परिवर्तन गरेमा यो खण्ड लागू हुने छैन । (च) मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारखिका दिने मनासबि कारण बनि गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाएकामा, । (छ) प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मल्लिको र नमल्लिको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गरेमा, । (ज) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतपिदति कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल नरिणय गरेमा, वा । तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतपिदति कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता वा नश्चितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन । (झ) पदीय दायित्व नरिवाह

गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा ।

११. खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन : (१) देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले खराब आचरण गरेको मानिन्छ:- । (क) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार प्रसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसूर गरेमा, । (ख) लागु औषधको सेवन गरेमा, । (ग) अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, । (घ) सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा अशुचित वाटुखल व्यवहार गरेमा, । (ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा, । तर कानून बमोजिम मताधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई राजनीतिमा भाग लिएको मानिन्छैन । (च) अनुचित प्रभावमा परी वा कानून विपरीत मुद्दामा कारबाही र कनिरा गरेमा, । (छ) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरूपयोग गरेमा, वा । (ज) इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने कुनै आचरण गरेमा । (२) न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम बनाएको आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो आचार संहिताको पटक पटक उल्लङ्घन गरेमा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ । १२. इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनयित पूर्वक काम कारबाही : देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालन नगरेको वा बदनयितपूर्वक काम कारबाही गरेको मानिन्छ:- । (क) मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा, । (ख) मनासबि कारण बनि निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा, । (ग) मनासबि कारण बनि निर्धारित समयभित्र फैसला वा आदेश नलेखेमा, । (घ) बढि स्वीकृत नगराई पटक पटक अदालतमा अनुपस्थिति हुने गरेमा, वा । (ङ) माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा प्रशासनिक विषयमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा नरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको मनासबि अवधिभित्र पालन नगरेमा । १३. कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ मानिन्छ : (१) कुनै न्यायाधीश संवधानको धारा १३१ को खण्ड (घ), धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (घ) बमोजिम शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहे नरहेको यकिन गर्नु न्याय परिषदले नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएकामा मेडिकल बोर्डले कुनै न्यायाधीशलाई शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भनी सफारसि गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश शारीरिक वा मानसिक रूपले कार्य सम्पादन गर्नु असमर्थ भएको मानिन्छ । (३) कुनै न्यायाधीशले यस दफा बमोजिम मेडिकल बोर्डबाट शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गरेमा नजि शारीरिक वा मानसिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु असमर्थ भएको मानिन्छ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम शारीरिक वा मानसिक रूपले कार्य सम्पादन गर्नु असमर्थ भएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्नु न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश समक्ष सफारसि गर्नेछ । तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा संवधानको धारा १३१ को खण्ड (घ) बमोजिम गरिनेछ । १४. कारबाही गर्ने : (१) न्याय परिषदले दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा पहिलो पटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा पनदफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा सुधार नभएमा वा दफा ११ बमोजिम खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश उपर न्याय परिषदले संवधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संवधानको धारा १३१ बमोजिम हुनेछ । १५. नरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित उच्च अदालत वा मातहतका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नरीक्षण गरी न्याय परिषदमा प्रतविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतविदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित न्यायाधीशलाई खटाइएको स्थानमा रहेको वार्षिक रुजु हाजरीको विवरण, । (ख) सम्बन्धित अदालतमा रहेको मुद्दाको अनुपातमा वर्षभरमा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको विवरण, । (ग) सम्बन्धित न्यायाधीशले गरेको फैसला माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भएकोमा सोको विवरण, । (घ) अदालत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य काम कारबाहीको विवरण । (३) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन वा नजि उपर कारबाही गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रतविदनलाई आधार लिन सक्नेछ । (४) नरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. अनुगमन तथा नगिरानी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन गर्नु वा नगिरानी राख्नु न्याय परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा नगिरानी समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) न्याय परिषदको सचिवले उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिले संवधान र कानून बमोजिम न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा पदीय आचरण पालन गरे वा नगरेको विषयमा वा न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम कारबाहीको अनुगमन गर्नु वा नगिरानी राख्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित न्यायाधीश बहाल रहेको अदालतको अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, त्यस्तो अदालतमा कानून व्यवसाय गर्ने कानून व्यवसायी वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित न्यायाधीशका सम्बन्धमा रहेको धारणा बुझ्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा नगिरानीको काम गर्दा न्यायिक अनुगमन तथा नगिरानी समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषदका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको

सहयोग लनि सकनेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि अनुगमन तथा नगिरानीको काम गर्दा गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

(७) न्यायकि अनुगमन तथा नगिरानी समितिले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रतविदन न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (८) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्दा वा नजि उपर कारबाही गर्दा उपदफा (७) बमोजमिको प्रतविदनलाई आधार लनि सकनेछ । १७. उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन : (१) कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश वरिद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेमा न्याय परिषदले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न कुनै सदस्यलाई तोक्न सकनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित अदालतले सदस्यले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको सदस्यले उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रतविदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ । १८. प्रारम्भिक छानबनि : (१) न्याय परिषदमा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा नरीक्षण प्रतविदनको आधारमा वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको वरिद्धमा छानबनि गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबनि गर्नका लागि तोक्न सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले सम्बन्धित न्यायाधीश वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सकनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले प्रारम्भिक छानबनिको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात माग गर्न सकनेछ । त्यसरी माग गरिएको कागजात उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अदालत वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रारम्भिक छानबनि प्रतविदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ । १९. जाँचबुझ समिति : (१) दफा १७ वा १८ बमोजमि प्राप्त प्रतविदनबाट वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको वरिद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको वजिज सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) जाँचबुझ समितिले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी न्याय परिषदमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषदको सचिवालयमा रहनेछ र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनेछ । (४) जाँचबुझ समितिको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित कर्मचारीले गर्नेछ ।

२०. जाँचबुझ समितिको अधिकार : (१) जाँचबुझ समितिले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको जाँचबुझ गर्न लागिएको न्यायाधीशलाई सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने वा साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजमि गठित आयोगले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सकनेछ । (२) यस दफा अन्तर्गत हुने जाँचबुझ समितिको काम कारबाही गोप्य हुनेछ । (३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कारबाही भएको ठाउँमा आरोप लागेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, सम्बन्धित कानून व्यवसायी तथा उजुरवाला बाहेक अरू कुनै व्यक्तिलाई उपस्थिति हुने वा कारबाहीमा भाग लनि अनुमति दिने छैन । (४) जाँचबुझ समितिले दिएको आदेशको अवहेलना गर्ने वा जाँचबुझको कारबाहीमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनिसम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सकनेछ । (५) जाँचबुझ समितिले उपदफा (४) बमोजमि सजायको आदेश नर्दाँदै सम्बन्धित व्यक्तिले जाँचबुझ समिति समक्ष क्षमा माग्न सकनेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा जाँचबुझ समितिसन्तुष्ट भएमा जाँचबुझ समितिले कुनै सजाय गर्ने छैन । (६) उपदफा (४) बमोजमि जाँचबुझ समितिले सजाय गरेको व्यक्तिले जाँचबुझ समितिलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा जाँचबुझ समितिले आफूले गरेको सजाय कार्यान्वयन नगर्न सकनेछ । (७) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि आफ्नो राय सहित जाँचबुझको प्रतविदन र तत्सँग सम्बन्धित कागजात न्याय परिषदको सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ । २१. सफाईको मौका दिने : (१) दफा १७, १८ वा १९ बमोजमि प्राप्त प्रतविदन अध्ययन गर्दा आरोपित उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई संवधान, यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा न्याय परिषदले कारण र आधार खुलाई मनासबि अवधि तोकरी सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा आरोपित न्यायाधीशलाई यस ऐन बमोजमिको कुनै सजाय गर्न वा न्याय परिषदले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको आरोपित न्यायाधीशलाई संवधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) तथा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजमि गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सफारसि गर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने कानून बमोजमि मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । २२. भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर : (१) संवधानको धारा १५३ को उपधारा (६) बमोजमिको विषयमा अनुसन्धान गर्न न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुसन्धान अधिकृतले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९ बमोजमिको अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सकनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश उपर भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको

दुरुपयोग गरेको अभयिगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा सोही व्यहोराको प्रतविदन न्याय परिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त भएको प्रतविदनको आधारमा न्याय परिषदले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा त्यस्तो वषियमा नरिणय गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र कनिरा गर्न प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकारले तोकेको अदालतमा न्याय परिषदको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न न्याय परिषदको सचवि वा न्याय परिषदको कुनै राजपत्रांकति अधिकृतलाई तोकनिछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि मुद्दा दायर गर्ने नरिणय गर्नु अघि न्याय परिषदले त्यस्तो वषियमा महान्यायाधविकृतासँग परामर्श लनि सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि दायर भएको मुद्दामा महान्यायाधविकृता वा मातहतको सरकारी वकीलबाट प्रतरिक्षा हुनेछ । (७) यस दफा बमोजमि मुद्दा चलेको वषियमा न्यायाधीश बाहेक अन्य व्यक्तीसमेत संलग्न भएको देखिएमा न्याय परिषदले त्यस्तो व्यक्तीउपर प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउनेछ । २३. स्वतः नलिम्बन हुने : भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९ बमोजमि स्वतः नलिम्बन हुने अवस्थामा वा खराब आचरणको आधारमा प्रचलति कानून बमोजमि उच्च अदालत वा जलिला अदालतको कुनै न्यायाधीश वरिद्ध मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दा दायर भएको मतिदिखति त्यस्तो न्यायाधीश आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ । २४. नलिम्बनको समाप्ति : उच्च अदालत वा जलिला अदालतको कुनै न्यायाधीश वरिद्ध यस ऐन बमोजमि दायर भएको मुद्दामा त्यस्तो न्यायाधीशले सफाई पाएमा सफाई पाएको मतिबाट नजिको नलिम्बन स्वतः समाप्त हुनेछ । २५. कार्यसम्पादन गर्न नपाउने : उच्च अदालत वा जलिला अदालतको कुनै न्यायाधीश वरिद्ध जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ समति गठन भएको वा दफा २२ बमोजमि अनुसन्धान प्रारम्भ भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन । २६. तामेलीमा राख्ने : दफा १७, १८ वा १९ बमोजमिको प्रतविदनबाट उच्च अदालत वा जलिला अदालतको कुनै न्यायाधीश वरिद्धको आरोप तथ्यहीन देखिएमा पछि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानून बमोजमि हुने गरी न्याय परिषदले त्यस्तो कारवाहीलाई तामेलीमा राखी सोको जानकारी सम्बन्धति न्यायाधीशलाई दनिपर्नेछ । २७. न्यायाधीशको सरुवा तथा काज : (१) साधारणतया एक अदालतमा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जलिला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा गरनि छैन । (२) उच्च अदालत वा जलिला अदालतका न्यायाधीशलाई सरुवा गर्दा साधारणतया हमिली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकाको अनुभव हुने गरी सुगम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा र दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई सुगम क्षेत्रको अदालतमा पर्ने गरी सरुवा गरनिछ ।

(३) साधारणतया उच्च अदालत वा जलिला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई एउटै अदालतमा एक पटकभन्दा बढी हुने गरी सरुवा गरनि छैन । (४) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सफिरसिमा आवश्यकता अनुसार एक उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खटाउन सक्नेछ । (५) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार एक जलिला अदालतको न्यायाधीशलाई नश्चति अवधको लागि अर्को जलिला अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खटाउन सक्नेछ । २८. वैयक्तिक वविरण राख्ने : (१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको वैयक्तिक वविरण (सटिरोल) तोकिए बमोजमि अद्यावधकि गरी राख्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले नजिमाती कतिबाखाना लगायत सम्बन्धति नकियसँग वविरण माग गर्न सक्नेछ । (३) पहिलो पटक न्यायाधीशको पदमा नयुक्त भएको व्यक्तीले आफू नयुक्त भएको मतिले एक महनिभतिर तोकिएको ढाँचाको वैयक्तिक वविरण फाराम (सटिरोल) भरी न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (४) न्यायाधीशको वैयक्तिक वविरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. सम्पत्ति वविरण पेश गर्नुपर्ने : (१) सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परविरको नाममा रहेको सम्पत्तिको वविरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिले साठी दनिभतिर तोकिए बमोजमिको ढाँचामा न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमिको अवधि समाप्त भएपछि नयुक्त भएको सदस्य र न्यायाधीशले आफू नयुक्त भएको मतिले साठी दनिभतिर उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्ति वविरण न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको सम्पत्ति वविरण गोप्य राखनिछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभतिर सम्पत्ति वविरण पेश नगर्ने न्यायाधीशहरुको वविरण न्याय परिषदको सचविले तयार गरी न्याय परिषदमा पेश गर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभतिर सम्पत्ति वविरण पेश नगर्ने न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले पाँच हजार रूपैयाँ जरविना गरी सम्पत्ति वविरण पेश गर्ने आदेश दनिछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि न्याय परिषदको आदेश बमोजमि सम्पत्ति वविरण पेश नगर्ने न्यायाधीशले दफा ११ बमोजमि खराब आचरण गरेको माननिछ । ३०. एकीकृत अभलिख तयार गर्ने : (१) न्याय परिषदले देहायको वविरण सहति प्रत्येक न्यायाधीशको एकीकृत अभलिख तयार गरी राख्नुपर्नेछ:- । (क) न्यायाधीश पदमा नयुक्त भएको र अवकाश हुने मति, नजिको योग्यता, अनुभव र वशिषज्जता सम्बन्धी वविरण, । (ख) नजिमाथि कुनै उजुरी परेको भए त्यस्तो उजुरीमा न्याय परिषदबाट भएको नरिणयको संक्षिप्त वविरण, । (ग) संवधान र यस ऐन बमोजमि नजि उपर कुनै कारवाही भएको भए त्यसको वविरण, । (घ) नजिले गरेको फैसला वा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भएको वविरण, । (ङ) नजिले प्रत्येक अदालतमा गरेको फैसला र आदेशको संख्यात्मक वविरण, । (च) तोकिए बमोजमिको अन्य वविरण । (२) न्याय परिषदले उपदफा (१) बमोजमिको अभलिख राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार छुट्टै सफ्टवेयरको नरिमाण गरी सूचना प्रवधिको समेत उपयोग गर्न सक्नेछ । ३१. पदमा नरहेको जानकारी गराउने : (१) कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषदले नजि अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा साठी दनि अगावै सोको जानकारी सम्बन्धति न्यायाधीश र नकियलाई गराउनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कारणबाट कुनै न्यायाधीश पदमा नरहेमा न्याय परिषदले सोको जानकारी त्यस्तो न्यायाधीश र सम्बन्धित निकायलाई तुरन्त गराउनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अवकाश सम्बन्धी जानकारी गराउने प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले देहायको आधारमा न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा जुन उमेरबाट नजि पहिलो अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेर गणना गरी नजिको उमेर अद्यावधिक गराई राख्नुपर्नेछः- । (क) नजिले पेश गरेको शक्तिषण संस्थाको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्मदनि वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, । (ख) नजिको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्म दनि वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, । (ग) नजिको वैयक्तिक विवरणमा लेखिएको जन्म दनि वा वर्षबाट हुन आउने उमेर । (४) उपदफा (३) बमोजमि न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा जन्म मिति, वर्ष, महिना र गते समेत खुलेको र सबैमा एउटै मति नरहेमा नजि जुन मतिबाट पहिलो अवकाश हुन्छ सोही मति अनुसार नजिको उमेर गणना गरिनेछ । (५) कुनै न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्म मति कायम गरिनेछः- । (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मतिको आधारमा, । (ख) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मतिको आधारमा, । (ग) वैयक्तिक विवरणको हकमा शुुरु नयुक्त भएको मतिको आधारमा । (६) न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मतिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि छुट्टा छुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मतिको अन्तर एक वर्ष भन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा (३) बमोजमि जन्म मति कायम गरिनेछ । (८) परिषदले यो दफा लागू भएपछि तीन महिनाभित्र यस दफा बमोजमि न्यायाधीशको उमेर यकिन गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ । (९) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी नदिएको भएपनि कुनै न्यायाधीश अवकाश हुने उमेर पुगेपछि त्यस्तो पदबाट अवकाश हुनेछ । ३२. पदबाट हटाउने : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नयुक्त भएको कुरा जानकारीमा आएमा वा कुनै न्यायाधीश पदमा बहाल रहेको अवस्थामा दफा ७ को खण्ड (क), (ङ), (ज), (झ), (ञ) वा (ट) बमोजमिको अवस्था भएमा न्याय परिषदले त्यस्तो न्यायाधीशलाई तुरन्त पदबाट हटाउन प्रधान न्यायाधीश समक्ष सफारिश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सफारिश भएमा प्रधान न्यायाधीशले अवलिम्ब पदबाट हटाउनु पर्नेछ । (३) आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नयुक्त भएको न्यायाधीश उपदफा (२) बमोजमि पदबाट हटाइएमा त्यस्तो न्यायाधीशले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमिको सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेकको अन्य कुनै पनसुविधा पाउने छैन ।

(४) परिषदले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाएको कारण उपदफा (२) बमोजमि पदबाट हटाइएको न्यायाधीशलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । ३३. न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार : संवधान र यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सफारिश गर्ने वा परामर्श दनि, । (ख) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ग) न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा आवश्यक निर्देशन दनि, । (घ) न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमि अन्य काम गर्ने । ३४. न्याय परिषदको सचिवालय : (१) न्याय परिषदको एउटा छुट्टै सचिवालय रहनेछ । (२) न्याय परिषदको सचिवालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ३५. न्याय परिषदको बैठक : (१) न्याय परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकिएको मति, समय र ठाउँमा बस्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुईजना सदस्यले संयुक्त रूपमा विषय सूची समेत समावेश गरी न्याय परिषदको बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लेखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) न्याय परिषदको सचिवले न्याय परिषदको बैठक बस्ने मति र समय तोकिएको बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा साधारणतया अठ्चालसि घण्टा अगावै सबै सदस्यहरूले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजमि बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै न्याय परिषदको सचिवलाई दनि पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ न्याय परिषदको सचिवले त्यस्तो विषय छलफल हुने विषय सूचीमा समावेश गरी त्यसको जानकारी सदस्यहरूलाई दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनछलफल गरी नर्णय गर्न सकिनेछ । (६) अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा न्याय परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (७) न्याय परिषदको नर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नर्णायक मत दनिनेछ । (८) न्याय परिषदको नर्णयको अभिलेख न्याय परिषदको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको सही गराई राख्नेछ । (९) न्याय परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि न्याय परिषद् आफैले नर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३६. न्याय परिषदको सचिव : (१) न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको एकजना सचिव रहनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- ।

(क) न्याय परिषद्ले गरेको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) न्याय परिषद्को सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणति गरी अद्यावधिक, व्यवस्थिति र सुरक्षिति राख्ने, । (ग) न्याय परिषद्को कर्मचारीलाई कार्यवभिजन गरी काममा लगाउने, । (घ) न्याय परिषद् सचिवालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नयिन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ङ) न्याय परिषद्को नरिणय सम्बन्धति व्यक्तीवा नकियालाई जानकारी गराउने, । (च) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धति नकियासँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने, । (छ) न्याय परिषद्ले तोकेको अन्य काम गर्ने । (३) न्याय परिषद्को सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफू मातहतको कुनै राजपत्रांकति अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३७. शपथ : संवधानको धारा १४३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजमिका सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजमि शपथ लनु पर्नेछ । ३८. वार्षकि प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने : (१) न्याय परिषद्ले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षकि प्रतविदन आर्थकि वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभतिर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ । ३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : न्याय परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामलि मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । ४०. नयिम बनाउने अधिकार : न्याय परिषद्ले यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ४१. नरिदेशकि वा कार्यवधिबिनाउने अधिकार : न्याय परिषद्ले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आवश्यक नरिदेशकि वा कार्यवधिबिनाउन सक्नेछ । ४२. खारेजी र बचाउ : (१) न्याय परिषद ऐन, २०४७ खारेज गरिएको छ । (२) न्याय परिषद ऐन, २०४७ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची । (दफा ३७ सँग सम्बन्धति) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य नष्टिठापूर्वक प्रतजिजा गर्छु/ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लन्छु कनिनेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नहिति रहेको नेपालको संवधान प्रति पूर्ण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलति कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलति कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै कसिमिबाट पनि प्रिकट वा संकेत गर्ने छैन । मति:- । नाम:- । दस्तखत:- ।